

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 195

El día viernes 19 de julio de 2013, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en el local de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Ausente.

Asociación Inmobiliaria: Ausente.

CEPIA: Carmelo Lantieri.

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli.

Colegio de Ingenieros: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Ausente.

Concejo de Representantes: Amalia Gómez, Concejal en representación de la mayoría. Ausente, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento. Marcela Bosch, representante del DEM. Marcela Fernández, representante suplente del DEM.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM; ausente por motivos personales Alberto Verdinelli asesor del Concejo de Representantes; Raquel Merlino, concejal integrante del equipo técnico.

Visitantes: -

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del acta anterior
- Área Protegida, planilla y propuesta de ordenanza
- Ordenanza de cocheras

En primer lugar se da lectura al acta de la reunión anterior y se aprueba su contenido.

Continúan con el tratamiento del primer tema del orden del día: regulación del área protegida. La Unidad Técnica estuvo trabajando en un borrador del proyecto de ordenanza, Martínez comenta lo debatido en el equipo técnico. Se definieron zonas denominadas AP intangible, AP educativa, y AP de urbanización preexistente, que contempla prácticamente los mismos usos que ya tenía (recreativo, residencial y servicios de infraestructura).

El AP intangible, se ubicaría por encima de la cota 740 aproximadamente, tomando como base la altura del patio del Aula Ambiental, sería una zona de preservación del ambiente natural, sin producir ningún tipo de modificaciones en el ecosistema. El AP educativa, que es la zona por debajo de mojón del Aula ambiental, se trata de un área de conservación, que implica preservar el ambiente natural pero admite algunas intervenciones con fines educativos y con una ocupación mínima.

El AP de urbanización preexistente abarcaría todas las áreas que ya están urbanizadas con usos recreativos; con ese criterio se tomaría el predio del Rally, la Aerosilla y posiblemente la cantera. Las zonas residenciales que ya están urbanizadas como el loteo de calle Marconi y View Lake. Y las zonas de servicios e infraestructura que comprenderían el AP Norte donde se ubican la planta de tratamiento de líquidos cloacales, la potabilizadora de agua, el playón de estacionamientos y el basural.

En el proyecto de ordenanza se trabajaron los primeros artículos conceptuales, tratando de definir las zonas y subzonas. A partir del 3º se establecen los usos permitidos en cada área y en el artículo 4º, los criterios de ocupación. Dan lectura al proyecto elaborado, comparan con la ordenanza existente.

Martínez expresa que actualmente la ordenanza establece que todo proyecto de construcción en el AP1 debe ser aprobado por el Concejo de Representantes, por ordenanza específica. Considera que tal vez puede agregar un artículo que diga que todos los proyectos en cualquiera de las áreas definidas, deben ser aprobados por el Concejo. Bina se refiere al artículo 9.1 de Código de Edificación, respecto a las condiciones edilicias y plan de manejo. Considera que la propuesta estaría incompleta.

Martínez acuerda con que es necesario el plan de manejo, a fin de garantizar la protección del medio natural.

García Setti pregunta si el artículo que modifica al artículo 4.1.13.1 reemplaza al existente. Martínez considera que se debería reemplazar.

Bina acota que faltaría el artículo 5º referido a la doble lectura y audiencia pública para la aprobación de los planes de manejo, tanto de los proyectos públicos como privados. Expresa que el AP1 es una zona más y requiere que aparezca su regulación en las disposiciones por zona (usos del suelo, porcentaje de ocupación, condiciones edilicias, etc.).

Martínez solicita que se debata lo conceptual, le quedan dudas respecto al AP intangible. Por ejemplo, si dibujan un mapa del API, ésta se ubicaría mayormente sobre el AP Sur, pero no sobre el AP Norte. Bina aclara que los servicios ubicados en el AP Norte comprenden sólo un 10% del terreno: planta de tratamiento de aguas, el basural, el predio del Rally.

Martínez señala que lo preexistente es todo lo aprobado hasta ahora, inclusive las actividades ubicadas en los terrenos de propiedad municipal. Considera que hay un tema legal a resolver, todo lo que está por arriba del mojón del Aula Ambiental es intangible, pero allí hay usos preexistentes que se estarían permitiendo. Los presentes debaten a respecto.

Discuten sobre el uso de servicios en el AP Norte. Bina considera que la ocupación de esa zona es muy sensible para las organizaciones de derechos humanos, piden que no se instalen fábricas ni planes de vivienda. Actualmente no pueden prever otros usos más que los preexistentes. Establecería como uso en los terrenos municipales del AP Norte: “infraestructura de servicios y equipamiento de servicios a escala urbana”. Pero no pueden normar específicamente la terminal de ómnibus.

Comentan que el Director de Obras Públicas estuvo reunido con organizaciones ambientalistas, contando de qué se trata el proyecto del GIRSU, para la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos ubicada en el AP Norte. Los ambientalistas reclaman que es necesario realizar una evaluación del estudio de impacto ambiental. Los EIA son obligatorios para las ciudades de más de 100.000 habitantes y con el tratamiento de más de 40.000 toneladas al año. Acotan que este basural es regional. Bina cree que lo que se haga para remediar el basural a cielo abierto, siempre va a ser mejor que lo existente. Debaten sobre este punto.

Se refieren al AP educativa, se define como un área creada para la conservación que busca un uso racional de los recursos naturales, evitando la degradación. Los usos permitidos serían actividades de remediación y conservación del bosque serrano, producción forestal, actividades educativas, visitas guiadas, interpretación de ecosistemas, reconocimiento de especies, paseos. Los proyectos de intervención podrán prever espacios reducidos de movilidad y estacionamiento controlados, sin modificar la topografía ni los senderos peatonales. Se plantean espacios de usos colectivos abiertos y cerrado, con dimensiones mínimas para la actividad en cuestión. Espacios de recuperación forestal controlados, sanitarios, recuperación de aguas grises, producción de compost, entre otros.

El equipo técnico considera que establecer sólo un uso educativo podría ser objetado por los propietarios de las tierras porque es una actividad no muy rentable, proponen que sea educativo y recreativo o turístico.

Liliana Bina expresa que desde el Departamento Ejecutivo proponen una mínima intervención y limitarse a proyectos educativos, permitiendo intervenciones sobre lo preexistente. Si es necesario van a redactar su propio proyecto de ordenanza, ya que seguramente habrá distintas posturas.

Martínez da lectura al AP urbanizada preexistente que corresponde a las parcelas ya intervenidas con equipamientos y/o viviendas, se clasifica en tres categorías: con equipamiento recreativo (equipamiento previo con destino cultural, recreativo y deportivo), con uso residencial (proyectos de urbanización aprobados por ordenanza especial o urbanizaciones ya consolidadas) y con servicios de infraestructura y equipamiento estratégico (área necesaria para el desarrollo urbano y cuyas actividades

requieren acciones de mitigación y control por encontrarse localizadas en un ambiente con fuertes condicionantes del soporte natural, comprenden los predios propiedad del Estado municipal ubicados a ambos márgenes de la variante Costa Azul y de la autopista).

En cuanto a los usos, todo proyecto de ampliación de las construcciones existentes, se deberá enmarcar en el artículo 4.1.12.2 y estar sujetos a concertación obligatoria, además de contar con una evaluación de impacto ambiental. EIA y EsIA. Los presentes debaten al respecto, dan lectura al decreto reglamentario N° 2131 de la Ley provincial de Ambiente. Expresan que hay contradicciones entre el decreto y la Ley Nacional.

Bina se refiere al caso de Aerosilla, pregunta qué hacen con ese terreno que ya está ocupado. Pueden darle una zona buffer de 10 metros alrededor de lo que ya está construido.

Martínez prosigue con el AP de urbanización preexistente con uso residencial, donde se admitiría una vivienda por lote. En el caso del AP de urbanización preexistente de infraestructura y equipamiento estratégico, el uso es para infraestructura de servicios de escala urbana. En este punto, sacaría la palabra “preexistente” del área de servicios, lo dejaría sólo en la definición general. Bina cambia el nombre general a “AP urbanizada preexistente y de servicios públicos estratégicos”, corrigen la definición, abarca casos muy distintos. Van leyendo el articulado y corrigiendo la redacción.

El Colegio de Ingenieros acuerda en general con la ordenanza, pero prefieren el uso educativo y recreativo, y opinan que el privado va a cuidar mejor la montaña que el Estado, por ejemplo cuando ocurren incendios. Los presentes debaten al respecto.

Corregirán los artículos y el formato para la próxima reunión. Bina solicita que en la zona urbanizada se limite a una vivienda por lote. Merlino manifiesta su preocupación acerca del predio del Rally donde hay un estacionamiento de colectivos, cree que ese espacio debería quedar contemplado de alguna manera en la reglamentación. Podría tratarse de un equipamiento estratégico. Lo pasan del artículo i.3.1 al i.3.3, de esta manera el Estado tiene la libertad de usarlo y autorizar actividades estratégicas para la ciudad. Martínez dice que separaría el AP urbanizada del AP de infraestructura y servicios estratégicos. Es diferente normar lo residencial de los servicios. Proponen crear el punto i.4. Bina no está de acuerdo, dice que pareciera que están haciendo una norma especial para los terrenos estatales.

Amalia Gómez manifiesta que en esos predios se superponen usos deportivos, recreativos, de infraestructura estratégica, etc. Hay muchas actividades y usos que son simultáneos. Bina explica que lo educativo incluye a lo recreativo, es un instrumento más de la educación. Lo que hay que defender es que esos terrenos vayan a expropiación, no volver atrás. En todo caso se plantean y envían al Concejo de Representantes las dos alternativas que surgieron. Debaten sobre el tema.

Gustavo García Setti reitera la postura del Colegio de Ingenieros y dice que no lo está planteando para discutir ni generar problemas, solo están expresando una opinión. Están dispuestos a consensuar.

Siguen avanzando con la ordenanza. Plantean la posibilidad de que sea AP educativa recreativa. El Departamento Ejecutivo no acuerda con que sea recreativa, el énfasis debe estar en lo educativo.

Debaten acerca de los locales de recreación nocturna, porque en un momento se habló de la posibilidad de localizarlos en las afueras de la ciudad, por ejemplo en el AP Norte.

Liliana Bina manifiesta que es necesario ir cerrando puertas y bajar el valor del suelo para poder expropiar el AP. Luego, en un futuro, si al Estado le proponen un proyecto estratégico y de interés para la ciudad, puede concertar, dar de baja la normativa, o cambiar ese lote de zona. Bajar el valor del suelo es el fundamento de la ordenanza de expropiación. Marcela Fernández expresa que otro limitante o condicionamiento para los proyectos y ocupación en la zona es la Ley de Bosques.

Bina expresa que hay dos matices o visiones sobre el AP, es necesario cerrar la reglamentación. Marcela Bosch considera que la prioridad es regular el uso del suelo

para proteger la montaña. Siempre hay tiempo para abrir una puerta, pero ahora es necesario poner límites y evitar que se siga destruyendo.

Queda pendiente para la próxima semana el tema de las cocheras.

Siendo las 11:30 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Tratan el primer tema del orden del día: regulación del área protegida. La UT trabajó en un borrador del proyecto de ordenanza, Martínez comenta que se definieron zonas denominadas AP intangible, AP educativa, y AP de urbanización preexistente, que contempla los usos: recreativo, residencial y servicios de infraestructura.

El AP intangible, se ubicaría por encima de la cota 740, tomando como base la altura del patio del Aula Ambiental, sería una zona de preservación del ambiente natural. El AP educativa, es la zona por debajo del mojón, se trata de un área de conservación, que admite algunas intervenciones con fines educativos y con una ocupación mínima.

El AP de urbanización preexistente abarcaría todas las áreas que ya están urbanizadas con usos recreativos; con ese criterio se tomaría el predio del Rally, la Aerosilla y posiblemente la cantera. Las zonas residenciales que ya están urbanizadas como el loteo de calle Marconi y View Lake. Y las zonas de servicios e infraestructura que comprendería el AP Norte donde se ubican la planta de tratamiento de líquidos cloacales, la potabilizadora de agua, el playón de estacionamientos y el basural.

En el proyecto de ordenanza se trabajaron los primeros artículos conceptuales, tratando de definir las zonas. A partir del 3º se establecen los usos permitidos en cada área y en el artículo 4º, los criterios de ocupación. Dan lectura al proyecto elaborado, comparan con la ordenanza existente.

Martínez expresa que actualmente la ordenanza establece que todo proyecto de construcción en el AP1 debe ser aprobado por ordenanza específica. Considera que tal vez puede agregar un artículo que diga que todos los proyectos en cualquiera de las áreas definidas, deben ser aprobados por el CR. Bina se refiere al artículo 9.1 de Código de Edificación, respecto a las condiciones edilicias y plan de manejo. Martínez acuerda con que es necesario el plan de manejo, a fin de garantizar la protección del medio natural. Bina cota que faltaría el artículo de la doble lectura y audiencia pública para la aprobación de los planes de manejo de los proyectos públicos y privados. Expresa que el AP1 es una zona más y requiere que aparezca su regulación en las disposiciones por zona.

Martínez solicita que se debata lo conceptual, le quedan dudas respecto al AP intangible. Por ejemplo, el API se ubica mayormente sobre el AP Sur, pero no sobre el AP Norte. Bina aclara que los servicios ubicados en el AP Norte comprenden sólo un 10% del terreno.

Martínez señala que lo preexistente es todo lo aprobado hasta ahora, inclusive las actividades ubicadas en los terrenos de propiedad municipal. Considera que hay un tema legal a resolver, ya que todo lo que está por arriba del mojón del Aula Ambiental es intangible, pero allí hay usos preexistentes que se estarían permitiendo.

Discuten sobre el uso de servicios en el AP Norte. Bina considera que la ocupación de esa zona es muy sensible para las organizaciones de derechos humanos. Actualmente no pueden prever otros usos además de los preexistentes. Establecería como uso en los terrenos del AP Norte: infraestructura de servicios y equipamiento de servicios a escala urbana.

Se refieren al AP educativa. Los usos permitidos serían actividades de remediación y conservación del bosque serrano, producción forestal, actividades educativas, visitas guiadas, interpretación de ecosistemas, reconocimiento de especies, paseos. Los proyectos de intervención podrán tener espacios reducidos de movilidad y estacionamiento controlados, sin modificar la topografía ni los senderos peatonales. Se plantean espacios de usos colectivos abiertos y cerrado, con dimensiones mínimas.

El equipo técnico considera que establecer sólo un uso educativo podría ser objetado por los propietarios de las tierras porque es una actividad no muy rentable, proponen que sea educativo y recreativo o turístico.

Bina expresa que desde el DEM proponen una mínima intervención y limitarse a proyectos educativos, permitiendo intervenciones sobre lo preexistente. Si es necesario van a redactar su propio proyecto de ordenanza.

Martínez da lectura al AP urbanizada preexistente que corresponde a las parcelas ya intervenidas con equipamientos y/o viviendas, se clasifica en tres categorías: con equipamiento recreativo, con uso residencial y con servicios de infraestructura y equipamiento estratégico.

En cuanto a los usos, todo proyecto de ampliación de las construcciones existentes, se deberá enmarcar en el artículo 4.1.12.2 y estar sujetos a concertación obligatoria, además de contar con una evaluación de impacto ambiental EIA y EsIA. Los presentes debaten al respecto, dan lectura al decreto reglamentario N° 2131 de la Ley provincial de Ambiente.

Martínez prosigue con el AP de urbanización preexistente con uso residencial, donde se admitiría una vivienda por lote. En el caso del AP de urbanización preexistente de infraestructura y equipamiento estratégico, el uso es para infraestructura de servicios de escala urbana. En este punto, sacaría la palabra “preexistente” del área de servicios, lo dejaría sólo en la definición general. Bina cambiaría el nombre general a “AP urbanizada preexistente y de servicios públicos estratégicos”, corrigen la definición.

El Colegio de Ingenieros acuerda en general con la ordenanza, pero prefieren el uso educativo y recreativo, y opinan que el privado va a cuidar mejor la montaña que el Estado.

Corregirán los artículos y el formato para la próxima reunión. Bina solicita que en la zona urbanizada se limite a una vivienda por lote. Merlino manifiesta su preocupación acerca del predio del Rally donde hay un estacionamiento de colectivos, cree que ese espacio debería quedar contemplado de alguna manera en la reglamentación. Podría tratarse de un equipamiento estratégico, de esta manera el Estado tiene la libertad de usarlo y autorizar actividades estratégicas para la ciudad. Martínez dice que separaría el AP urbanizada del AP de infraestructura y servicios estratégicos. Es diferente normar lo residencial de los servicios.

Gómez manifiesta que en esos predios se superponen usos deportivos, recreativos, de infraestructura, etc. Hay muchas actividades y usos que son simultáneos. Bina explica que lo educativo incluye a lo recreativo, es un instrumento más de la educación. Lo que hay que defender es que esos terrenos vayan a expropiación, no volver atrás.

Plantean la posibilidad de que sea AP educativa recreativa. El DEM no acuerda con que sea recreativa, creen que el énfasis debe estar en lo educativo.

Debaten acerca de los locales de recreación nocturna, porque en un momento se habló de la posibilidad de localizarlos en las afueras de la ciudad, en el AP Norte.

Bina manifiesta que es necesario ir cerrando puertas y bajar el valor del suelo para poder expropiar el AP. Luego, en un futuro, si al Estado le proponen un proyecto estratégico y de interés para la ciudad, puede concertar, dar de baja la normativa, o cambiar ese lote de zona. Fernández expresa que otro limitante o condicionamiento para los proyectos y ocupación en la zona es la Ley de Bosques.

Bina expresa que hay dos matices o visiones sobre el AP, es necesario cerrar la reglamentación. Bosch considera que la prioridad es regular el uso del suelo para proteger la montaña.

Queda pendiente para la próxima semana el tema de las cocheras.